

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3243/2530

นายวุฒิชัย สิงห์เวชกุล
นางสาวมุกดา ไชยสิทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 905, มาตรา 916

โจทก์มีอาชีพเป็นพ่อค้าย่อมจะทราบถึงวิธีการเรื่องเช็คเป็นอย่างดีว่า การรับเช็คโดยไม่รู้จักตัวผู้ส่งจ่ายนั้นย่อมเป็นการเสี่ยงเพราะไม่มีโอกาสทราบฐานะการเงินของผู้ส่งจ่ายได้ฉะนั้น การที่โจทก์รับเช็คซึ่งผู้มีชื่อ นำมาแลกเงินโดยไม่ได้ให้ผู้นั้นสลักหลังเช็คเอาไว้เพื่อการใช้สิทธิไต่เบี่ย ทั้งไม่ได้นำมาเบิกความอธิบายถึงวิธีการที่ผู้มีชื่อ ได้รับเช็คมาพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นพินิจ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยสุจริต ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้จำเลยชำระเงินตามเช็คแก่ตน ได้.

โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามเช็คที่จำเลยส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือขอให้บังคับให้จำเลยชำระเงินตามเช็ค

จำเลยให้การว่า จำเลยออกเช็คดังกล่าวจริง แต่เช็คนั้นได้หายไป จำเลยแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและได้แจ้งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็ค โจทก์รับเช็คมาโดยไม่สุจริตและคบคิดกับผู้มีชื่อฉ้อฉลจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายในเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข 1 มีปัญหาว่าจำเลยต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์หรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาท ซึ่งจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย และเช็คดังกล่าวเป็นเช็คชนิดออกให้ผู้ถือจำเลยต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คให้โจทก์ จำเลยเบิกความว่าได้ออกเช็คพิพาทตามเอกสารหมายเลข 1 เพื่อจะร่วมลงทุนค้าขายกับนายฉัตรชัยธรรมเสนา จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่าย แต่ยังมีได้ลงวันส่งจ่ายในเช็คพิพาทต่อมาเมื่อประมาณวันที่ 24 เมษายน 2527 นายฉัตรชัยมารับเช็คดังกล่าวปรากฏว่าเช็คหายไป จำเลยจึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูน ตามบันทึกแจ้งความเอกสารหมายเลข 1 เช็คพิพาทเอกสารหมายเลข 1 ในช่วงวันส่งจ่ายมิใช่ลายมือของจำเลยแต่เป็นการประทับตราวันเดือนปี ฟังได้ว่าจำเลยมิได้ลงวันส่งจ่ายด้วยลายมือของจำเลย และจำเลยได้แจ้งความว่าเช็คของจำเลยหายไปจริงโจทก์เบิกความว่านางบุญทวี ที่ปรึกษาได้นำเช็คพิพาทมาแลกเงิน โจทก์โดยมิได้ให้นางบุญทวีลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คดังกล่าวไว้เห็นว่าโจทก์ไม่เคยรู้จักจำเลยผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทมาก่อน จำนวนเงินในเช็คมีจำนวนสูงถึง 60,000 บาท โจทก์มีอาชีพเป็นพ่อค้าย่อมจะทราบถึงวิธีการเรื่องเช็คเป็นอย่างดีว่า การรับเช็คซึ่งไม่รู้จักตัวผู้ส่งจ่ายนั้นย่อมเป็นการเสี่ยงเพราะไม่มีโอกาสทราบฐานะการเงินของผู้ส่งจ่ายได้ โจทก์น่าจะให้นางบุญทวีลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คไว้ เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินและเรียกเงินจากจำเลยผู้ส่งจ่ายไม่ได้ โจทก์ยังจะมีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้สลักหลังได้ แต่โจทก์หาได้ให้นางบุญทวีสลักหลังเช็คพิพาทไว้ไม่ นับว่าเป็นเรื่องผิดวิสัย

ของผู้ซึ่งเคยใช้เช็คทั่ว ๆ ไป ทั้งโจทก์ไม่นำนางบุญทวีมาเบิกความยืนยันว่านางบุญทวีได้นำเช็คมาแลกเงินจากโจทก์จริง และนางบุญทวีจะได้มีโอกาสอธิบายถึงวิธีการที่ได้รับเช็คพิพาทมาโดยสุจริตเพื่อเป็นการหักล้างข้ออ้างของจำเลยที่ว่าเช็คพิพาทหายไป พฤติการณ์ของโจทก์จึงเป็นพิรุธอย่างยิ่ง รูปคดีฟังไม่ได้ว่านางบุญทวีนำเช็คพิพาทมาแลกเงินโจทก์ดังฟ้อง โจทก์จึงมิใช่ผู้ทรงเช็คพิพาทโดยสุจริต โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาทแก่ตนได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาคือต้องกันมานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โดยหลักตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 905 แล้วผู้ที่จะมีสิทธิเรียกร้องเงินตามเช็คได้ต้องเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งได้แก่ผู้ที่ได้เช็คไว้ในครอบครอง และแสดงให้เห็นปรากฏสิทธิด้วยการสลักหลังไม่ขาดสาย อีกทั้งต้องสุจริตและไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงด้วย มิฉะนั้นแล้วจะต้องสละตัวให้แก่เจ้าของที่แท้จริง ฎีกาฉบับนี้ไม่ได้บ่งชี้มาตราไว้แน่นอนแต่พออนุมานได้ว่าตัดสินโดยอาศัยหลักตามมาตรา 905 มากกว่าที่จะใช้มาตรา 916 เพราะเน้นตรงที่ว่าโจทก์มิใช่ผู้ทรง

เช็คพิพาทโดยสุจริตไม่ได้ชี้ชัดลงไปว่า จำเลยผู้ส่งจ่ายมีข้อต่อสู้ผู้มีชื่อหรือบุคคลที่ผู้มีชื่อได้รับเช็คมา แล้วผู้มีชื่อได้โอนเช็คให้โจทก์โดยคบคิดกันฉ้อฉล เป็นเหตุให้จำเลยอาจยกข้อต่อสู้นั้นขึ้นยันโจทก์ได้คงเป็นเพราะข้อเท็จจริงที่น่าสืบไม่สามารถบ่งชี้ชัดได้เช่นนั้นจึงออกไปในทางว่าโจทก์ก็ไม่ใช่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย. เกริกวงนิ
กกุล.